

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5519/2531

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเอนเจลส์คลับ กับ

พวก

ล.

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 27

ว.ผู้จัดการสถานบริการของจำเลยที่ 1 จัดให้มีการแสดงแพชชั่นโชว์ในสถานบริการของจำเลย นางแบบแต่งกายชุดอาบนํ้าตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้บาง บนฟลอร์มีสปอร์ทไลท์ฉายไปมา สามารถมองเห็นช่องว่างของผ้าลูกไม้บางนั้นเห็นนมเนื้อตัวร่างกายของนางแบบ ลักษณะการแต่งกายเช่นนี้ไม่แตกต่างไปจากการเปลือยกาย และเพียงเท่านี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้จัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจารแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร แม้จำเลยจำ งว.ให้เป็นผู้จัดการดูแลแทนและ ว.จัดให้มีการแสดงอันเป็นความผิดดังกล่าวในขณะที่จำเลยที่ 2 ไม่อยู่ ก็หาได้ทำให้จำเลยทั้งสองหลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นั้นไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๑๙,๒๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาไม่ว่าได้มีการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงใน
สถานบริการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจารหรือไม่โจทก์มีร้อย
ตำรวจเอกประวิทย์ เลขะวนิช มาเบิกความว่า ได้เข้าไปตรวจสถานบริการของจำเลย
ที่ ๑ โดยเข้าไปนั่งดูก่อน แล้วเห็นนางสาวจุลีเดินเปลือยกายอยู่บนฟลอร์ ถึงแม้
พยานจะตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ดูห่างจากฟลอร์ประมาณ ๑๕ เมตร นางสาวจุลี
แต่งชุดอาบนํ้าสีเข้ม บนฟลอร์มีไฟหรีกะพริบและมีไฟสปอตไลท์ฉายไปมาแต่เมื่อ
ตอบโจทก์ถามถึงก็ว่า นางสาวจุลีสวมชุดบาง สามารถมองเห็นนม เนื้อตัวร่างกายได้
กางเกงแบบกางเกงในเรียวเล็ก นายวิเชษฐ์และนางสาวอุทัยพยานจำเลยเองก็เบิก
ความเจือสมว่า ชุดที่นางสาวจุลีทำด้วยผ้าลูกไม้สีนํ้าเงิน แต่นางวิเชษฐ์และนางสาว
อุทัยอ้างว่าเป็นชุดอาบนํ้าทูปิซ (สองชิ้นป ทำด้วยผ้าลูกไม้ที่บไม่สามารถมองเห็น
อวัยวะภายในได้ เห็นว่า โดยปกติทั่วไปไม่มีผู้ใดนำผ้าประเภทผ้าลูกไม้มาตัดเย็บ
เป็นชุดอาบนํ้า การนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บดังกล่าวก็เพื่อล่อตาล่อใจผู้ชม ซึ่งผู้จัดก็
คงจะไม่ใช้ผ้าลูกไม้ที่บดังพยานจำเลยอ้าง ผ้าลูกไม้ที่นางสาวจุลีสวมใส่จึงน่าจะเป็น
ผ้าลูกไม้บางมากกว่า ข้อนํ้าสืบของจำเลยไม่สมเหตุสมผล เมื่อบนฟลอร์มีสปอตไลท์

ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่มีแสงสว่างเป็นพิเศษฉายไปมา จึงสามารถมองผ่านช่องว่างของผ้า
ลูกไม้บางนั้นเห็นนมเนื้อตัวร่างกายของนางสาวจุลีได้ดังที่ร้อยตำรวจเอกประวิทย์
เบิก ความตอนท้าย ซึ่งลักษณะการแต่งกายเช่นนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเปลือยกาย
ดังที่ร้อยตำรวจเอกประวิทย์เบิกความตอบโจทก์นั่นเอง และเพียงเท่านี้ก็พอจะให้
ถือว่าเป็นการแสดงไปในทางลามกหรืออนาจารแล้ว นอกจากนี้ยังได้ความจากพยาน
จำเลยที่ ๑ นางสาวจุลีกับพวกเป็นนางแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดไดนาไมด์เอนเตอร์เท
นเมนต์ ซึ่งประกอบธุรกิจในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ มีนางสาวอุทัยเป็นหัวหน้า
ควบคุม และในการเดินแฟชั่นโชว์ที่เกิดเหตุนี้นางสาวอุทัยก็ไปคอยควบคุมอยู่ด้วยถ้า
การแสดงไม่ถึงขั้นเปิดเผยให้เห็นนมและเนื้อตัวในส่วนที่ควรปกปิดแล้ว ก็เชื่อได้ว่า
นางสาวอุทัยต้องไม่ยอมให้นางสาวจุลีกับพวกรับสารภาพ เพราะจะเป็นการเสื่อมเสีย
แก่ชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจของห้างฯ หากมีวัตถุประสงค์เพียงการเดินแฟชั่น
โชว์เครื่องแต่งกายตามปกติแต่เพียงอย่างเดียว ยิ่งกว่านั้นจำเลยที่ ๒ ยังเบิกความว่า
หากจำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ จะกำชับสั่งเสียนายวิเชษฐ์ผู้จัดการดูแลแทนไว้ว่าอย่าปฏิบัติผิด
กฎหมายสถานบริการเป็นอันขาดทุกครั้ง ทั้งนี้ก็ต้องเนื่องจากเหตุที่อาจจะถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการซึ่งนายวิเชษฐ์ก็ต้องทราบเหตุนี้ด้วย ฉะนั้น ที่นายวิ
เชษฐ์เบิกความว่า เหตุที่ยอมรับผิดเพราะเจ้าพนักงานตำรวจบอกว่า ถ้ายอมให้ปรับ
แล้วจะไม่มีผลเกี่ยวพันถึงสถานบริการอีก ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง การที่นางสาวจุลีกับ
พวกและนายวิเชษฐ์รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนและยินยอมให้พนักงาน
สอบสวนเปรียบเทียบตั้งปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๓ ถึง จ.๖ แม้จะใช้ยันลงโทษ
จำเลยในชั้นพิจารณาไม่ได้ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย แต่ก็ยังเป็นพยานหลักฐานสนับสนุน
ข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกประวิทย์พยานโจทก์ให้เห็นเด่นชัดยิ่ง
ขึ้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคืนเกิดเหตุ ได้มีการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงใน
สถานบริการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร จำเลยที่ ๑ โดย
จำเลยที่ ๒ ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าว จึง

มีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร ตามที่พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาตรา ๑๙ ได้บัญญัติไว้ แม้จำเลยจะได้จ้างนายวิเชษฐ์ให้เป็นผู้จัดการการดูแลแทน และนายวิเชษฐ์จะได้จัดให้มีการแสดงอันเป็นความผิดดังกล่าวในขณะที่จำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ก็หาได้ทำให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในฐานะผู้แทนนิติบุคคล หลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นไม่

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายบุญสิทธิ์ คงสุวรรณ

ศาลอุทธรณ์ - นายอุไร คังคะเกตุ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ